

2025년

종합감사

전주재기지원단 종합감사 결과

(2025. 5. 21.)



K-DIT 신용보증기금 | 감사실

I

감사 개요

□ 감사실시 개요

- 감사대상부점: 전주재기지원단
- 감사실시기간: 2025. 3. 17. - 2025. 3. 21.
- 감 사 반: 감사반장 ○○○, 감사반원 ●●●, ◎◎◎, ◇◇◇
- 감사중점사항: 단기·고액 부실업체 보증 취급의 적정성, 시설자금보증 부실업체 보증 취급의 적정성, 부실, 채권보전조치 및 구상권관리 업무의 적정성, 공직기강 점검 및 사무관리실태 적정성

II

감사 결과

□ 신분상조치 현황

주요 내용	구분	양정
회생 폐지 채무자에 대한 채권보전조치에 관한 사항 - 회생채무자 관리 시 인가전폐지의 경우 회생채무자 소유의 재산권에 대하여 재산조사 및 채권보전조치를 실시하여야 하나, - 회생 인가전폐지된 CCCC(주)가 소유한 부동산에 대하여 부실사유 발생시점 이후 설정된 근저당권에 대한 검토를 소홀히하여 구상권 행사에 장애를 초래하였으므로 관련인 주의 처분	신분상 조치	주의
채무조정 심사 시 채권보전조치 누락에 관한 사항 - 채무조정 심사 시 재산조사 결과 발견된 채무관계자의 소유재산으로부터 구상권을 회수할 수 있다고 판단될 때에는 적절한 채권보전조치를 취하여야 하나, - IIIII에 대한 채무조정 심사 및 분할상환 계약 체결 시, 강제경매 진행중이었던 물건 중 채권보전조치를 취하지 않은 물건에 대해 별도의 조치 없이 강제경매 취하함에 따라 그 중 일부가 소유권이전되어 구상권 행사에 장애를 초래하였으므로 관련인 주의 처분	신분상 조치	주의

□ 현지조치 현황

주요 내용	구분	양정
업무추진비 지급결의 소홀 - 청탁금지법 적용대상에 대한 업무추진비 집행시 청탁금지법 관련 체크리스트 작성을 소홀히하여 현지조치	현지 조치	현지 주의
분할상환계약 관리 소홀 - 분할상환금 미납금에 대한 관리를 소홀히하여 현지조치	현지 조치	현지 주의
분할상환계약 기한의 이익 상실 검토 소홀 - 상환일자에 분할상환금을 납입하지 않고 3개월이 경과한 분할상환금에 대하여 기한의 이익 상실, 집행권원 취득 및 강제집행 등의 검토를 소홀히하여 현지조치	현지 조치	현지 주의
운전자금 보증심사 검토 소홀(1) - (주)TTTTT에 대한 보증심사 시 매출 추정 및 심사체크리스트 저촉 사유 해소에 대한 검토를 소홀히하여 현지조치	현지 조치	현지 주의
운전자금 보증심사 검토 소홀(2) - (주)VVVVV에 대한 보증심사 시 부진한 매출실적 및 심사체크리스트 저촉 사유 해소에 대한 검토를 소홀히하여 현지조치	현지 조치	현지 주의
경매사건 및 배당관리대장 관리 소홀 - 가배당금을 회수한 XXXX(주)에 대하여 배당관리대장 작성을 누락하는 등 경매사건 및 배당관리대장 관리를 소홀히하여 현지조치	현지 조치	현지 시정
소멸시효 관리 소홀 - (유한)ZZ 등 일부 기업에 대한 소멸시효 관리를 누락하여 현지조치	현지 조치	현지 시정

□ 업무처리 모범사례 전파

모범사례 내용	구분
배당기일이 확정된 경매사건에 대한 면밀한 검토로 불필요한 손실을 최소화한 사례 - 임의경매개시결정 된 기업에 대하여 특정 채권자(이하 ‘수익자’라고 함)가 채무자로부터 채권양수도계약을 체결하고 근저당권 말소 및 경매를 취하한 사실을 확인한 후 사해행위를 검토하여 일부승소 후 화해권고결정을 선고 받았으며, - 경매사건 문건처리내역을 통해 수익자가 권리신고 및 배당요구한 사실을 인지한 후 배당배제를 신청함으로써 기본재산 확충 및 불필요한 손실 최소화	모범 사례
동업기업의 개인회생 분할상환 변제금 회수 기표 오류(당사자와 상환자 불일치)를 확인·정정함으로써 발생가능했던 손실을 방지한 사례 - 개인회생변제계획 인가된 동업기업에 대하여 개인회생 당사자와 상환자가 불일치한 채 회수 총당되고 있었음을 확인하고 법원 개인회생계에 신고서 재제출 및 기금 전산 기록을 전면 수정하였으며, - 이를 통해 신용보증약정서 상 주채무자, 연대보증인으로 구분되었을 경우 실제로 상환하지 않은 주채무자가 전액 상환한 것으로 인식될 시 부종성으로 인해 모든 채무관계자의 채무가 면책될 수 있는 위험을 사전에 방지	모범 사례